

1510015-17.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... intactas, além de dois celulares produto de roubo e a chave da kombi. Com Leonardo, outro aparelho fruto de roubo. Eles confessaram que roubaram a carga da Souza Cruz. Na Kombi havia mais cigarros. Tinha dinheiro, notebook. Na casa, um dos celulares tocou, era uma vítima que não se lembra o nome. A placa da kombi estava adulterada, pertencia a uma Montana. O indivíduo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510015-17.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510015-17.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111485/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 17517312 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 1424/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2111485 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HILTON JOHN CHAGAS DA PAIXÃO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

HILTON JOHN CHAGAS DA PAIXÃO, ALEXANDRE GARCIA, MARCELO DA GAMA e LEONARDO DOS SANTOS estão sendo processados como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, por três vezes, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal, pois em data e local previstos na denúncia, agindo em concurso e com total unidade de desígnios entre si, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Maykon Gonçalves Vieira, Gustavo Armando de Oliveira Gabriel e Gabriel Moraes Bianchi, a carga de cigarros descrita, pertencente à empresa vítima Fast Via, bem como os aparelhos de telefone celular, pertencentes às vítimas Maykon e Gustavo.

Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnio para prática de roubo, entraram em um galpão de propriedade da empresa Fast Via, com o veículo Volkswagen Kombi, placas FQJ-9944, trocadas. Em

seguida, eles saíram do veículo e, utilizando armas de fogo contra as vítimas, subtraíram os bens já mencionados, voltando ao veículo e fugindo do local. Ocorre que, no mesmo dia, policiais militares em patrulhamento pela região avistaram um dos denunciados carregando uma sacola preta, próximo ao veículo Kombi. Ao notar a presença policial, ele fugiu a pé, adentrando em uma residência localizada na Viela Jaqueline, nº 226, casa I.

Suspeitando da conduta do denunciado, os Policiais entraram na casa, cuja porta estava aberta, e lá encontraram os denunciados e os abordaram. No local encontraram os celulares subtraídos, e, com ALEXANDRE, uma das armas de fogo utilizadas no assalto. No cômodo onde estavam os denunciados, foi encontrada parte da carga de cigarros subtraída.

O restante da carga de cigarros subtraída foi localizado no interior da Kombi.

Indagados no local da abordagem, os denunciados confessaram os fatos.

As vítimas Maycon, Gustavo e Gabriel foram à Delegacia e reconheceram os denunciados como autores do roubo (fls. 30/32).

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Boletim de ocorrência às fls. 01/06.

Autos de reconhecimento de pessoa às fls. 30/32.

Auto de Exibição e Apreensão às fls. 33/35.

Auto de Entrega às fls. 36/37.

A denúncia foi recebida no dia 02 de junho de 2021 (fls. 159/161).

Laudos periciais juntados às fls. 195/231.

Na fase instrutória, foram ouvidas as vítimas Gabriel e Gustavo, as testemunhas da acusação e da defesa e, por fim, realizou-se o interrogatório dos réus.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia. A Defesa do réu Hilton requereu sua absolvição. A Defensoria Pública, que representa os réus Alexandre, Marcelo e Leonardo, requereu que a ação seja julgada improcedente para absolver os réus com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal no delito de roubo; a fixação da pena-base no patamar mínimo; o reconhecimento e aplicação da atenuante genérica da confissão em favor dos réus Alexandre e Leonardo; a fixação de regime menos gravoso que o fechado; e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria dos delitos descritos na denúncia. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/06), auto de prisão em flagrante (fls. 07), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 30/32), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 33/37), bem como pelas demais provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva, da mesma forma, é inconteste. Vejamos!

A vítima MAYKON GONÇALVES VIEIRA, na delegacia, disse que trabalha como entregador e, na data dos fatos, estava na empresa Fast Via quando uma VW Kombi entrou e de dentro saíram quatro indivíduos, ora indiciados, sendo que um deles estava armado. Eles anunciaram o assalto e subtraíram, além de telefones, incluindo o seu, mercadorias. Fugiram em seguida. O declarante relata que assim que tomou conhecimento de que seu celular havia sido localizado, foi até a Delegacia onde, sem sombra de dúvidas, reconheceu ALEXANDRE GARCIA e LEONARDO DOS SANTOS como sendo dois dos autores do roubo que sofreu. Em juízo, não foi ouvido.

A vítima GUSTAVO ARMANDO DE OLIVEIRA GABRIEL, na delegacia, disse que trabalha como entregador ciclista e, na data dos fatos, estava na empresa Fast Via, onde pega as mercadorias para realizar as entregas. Nesse momento, uma VW Kombi adentrou o local e de dentro saíram quatro indivíduos, ora indiciados, sendo que um deles (o vestido de gari) estava armado. Eles anunciaram o assalto e subtraíram, além de telefones, incluindo o seu, mercadorias. Fugiram em seguida. O declarante relata que assim que tomou conhecimento de que seu celular havia sido localizado, foi até a Delegacia onde, sem sombra de dúvidas, reconheceu HILTON JOHN CHAGAS DA PAIXÃO e LEONARDO DOS SANTOS como autores do roubo que sofreu. Em juízo, disse que estava em serviço

separando mercadorias quando os roubadores entraram com uma kombi. No início, não reparou que era um assalto, mas um deles saiu armado e mandou que todos se deitassem no canto do galpão, de cabeça para baixo. Pediram os celulares, mas disseram que não iam levar. Pediram para levantarem e os prenderam no banheiro. A polícia chegou rápido e percebeu que o celular foi subtraído. O que rendeu estava armado. Conseguiu ver 3 pessoas e identificar o que o rendeu. Ele estava com uma calça de gari, o resto não se lembra, mas acha que estavam com algumas peças. O reconhecimento se deu pela fisionomia, mesmo com máscara. Não foi agredido, mas eles ameaçaram dizendo que iam atrás porque já conheciam todo mundo. Sobre o que lhe rendeu, tem certeza. Reconheceu Leonardo.

A vítima GABRIEL MORAIS BIANCHI, na delegacia, disse que trabalha como encarregado da empresa Fast Via e, na data dos fatos, entrou no galpão uma VW Kombi, com cerca de sete ocupantes, que desembarcaram e anunciaram o assalto. O declarante conta que viu o mesmo tipo de arma na mão de mais de um indivíduo. A vítima reconheceu HILTON, ALEXANDRE, MARCELO e LEONARDO como autores do roubo, e disse que HILTON e ALEXANDRE eram os indivíduos que visualizou com arma de fogo do tipo revólver. A mercadoria subtraída do galpão foi avaliada em R\$ 126.879,95, a qual foi apreendida e devolvida ao declarante. Em juízo, disse que estava no final do galpão quando os comparsas entraram, estavam abaixando o portão. Estavam com uma kombi e fizeram todos os funcionários se deitarem no galpão, inclusive o declarante. Passaram a colocar a mercadoria dentro da kombi e ameaçaram os motoboys, pedindo rastreador e disco da câmera. Explicaram que não tinha disco e eles os prenderam no banheiro, mandando esperar 10 minutos até que saíssem. Viu dois armados, mas não sabe se eram duas armas. Estavam em 7 ou 8. 1 ou 2 estavam com roupas de gari, mas os armados não. Além da carga, eles subtraíram dois celulares de entregadores. Não teve bens subtraídos, mas o valor da carga era de cerca de 90 mil reais. Era bem volumosa. Acha que nem tudo foi recuperado. Na Delegacia, reconheceu 4 indivíduos, mostraram apenas os 4. Lembra que um deles, que reconheceu, estava armado perguntando sobre a câmera. Durante as ameaças, falavam que iam bater e matar, chegaram a bater em Cristian com a arma, ele se machucou. Acha que ficaram uns 25 minutos em poder dos assaltantes. Havia 15 pessoas no total na empresa. Reconheceu as roupas na Delegacia, inclusive tênis. A maioria dos roubadores estava de máscara. Reconheceu dois deles porque foi abordado por eles sem máscara e dois pela roupa. No galpão, há câmeras. Reconheceu Leonardo.

Nesse diapasão:

"Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233). O Policial Militar GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA, na delegacia, disse que juntamente com seu colega de farda, realizavam patrulhamento pela região dos fatos, momento em que viram um indivíduo próximo a uma Kombi, sendo que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga a pé, com uma sacola preta na mão. Depois de breve perseguição a pé, o indivíduo entrou em uma residência. O depoente conta que a porta estava aberta e então entraram no imóvel. Contiveram o indivíduo que fugiu e abordaram outros três que lá estava, identificados como HILTON JOHN CHAGAS DA PAIXÃO, ALEXANDRE GARCIA, MARCELO DA GAMA e LEONARDO DOS SANTOS. No cômodo onde estavam, encontraram várias sacolas plásticas de cor preta, e, constataram tratar-se de cigarros. Em revista pessoal ao ALEXANDRE, encontraram um revólver calibre .38 com quatro munições íntegras e dois celulares, os quais, posteriormente, foram identificados como das vítimas Gustavo e Maycon. Com LEONARDO foi encontrado um celular com uma capa plástica escrito Antony. Quando vistoriaram a VW Kombi que estava no local, constataram que o emplacamento FQJ 9944 era correspondente a uma GM Montana. Dentro deste carro também encontraram diversas caixas de cigarro, além das mesmas sacolas plásticas de cor preta contendo pacotes de cigarros também. Também encontraram um aparelho celular Motorola de cor preta. Indagados no local, todos confessaram terem participado de roubo. Em juízo, disse que estava em patrulhamento em local próximo quando avistaram uma pessoa próxima a uma Kombi

branca. Ele correu e foram ao encalço dele, entrou na casa. Lá havia mais 3 indivíduos com carga de cigarro e em revista com Alexandre, uma arma calibre 38 com 4 munições intactas, além de dois celulares produto de roubo e a chave da kombi. Com Leonardo, outro aparelho fruto de roubo. Eles confessaram que roubaram a carga da Souza Cruz. Na Kombi havia mais cigarros. Tinha dinheiro, notebook. Na casa, um dos celulares tocou, era uma vítima que não se lembra o nome. A placa da kombi estava adulterada, pertencia a uma Montana. O indivíduo que correu da equipe inicialmente era o Marcelo.

O Policial Militar CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS, na delegacia, relatou os mesmos fatos que seu colega de farda. Em juízo, disse que estava de serviço em patrulhamento, quando foi avistado um indivíduo descendo com um saco plástico preto para dentro da viela. Quando viu a equipe, correu. Entrou em uma casa onde havia mais 3. Acharam carga de cigarro, notebook, celulares. Encontraram um revólver calibre 38, com 4 munições intactas, numeração suprimida. Acharam uma chave de uma kombi. Não se lembra com quem estava a arma e a chave, na kombi tinha mais cigarros. Eles confessaram o roubo. Um dos celulares era produto de roubo. Não se lembra se um dos aparelhos tocou. O rapaz que corria era o Marcelo Gama.

A respeito da importância dos depoimentos prestados pelos policiais, destaca-se: "...o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HCnº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; RESp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...) 6. Writ não conhecido". (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

A testemunha de defesa PRISCILA DOS SANTOS relatou que foi na casa do irmão, que é próximo ao local da apreensão, e a polícia já estava lá. Era por volta das 7 da manhã. Leonardo dos Santos é seu irmão, ele é vizinho da casa onde estava a equipe. Ficou do lado de fora, não viu os policiais saindo com carga. Saiu antes. Não viu a vistoria na kombi.

O réu HILTON JOHN CHAGAS DA PAIXÃO, na delegacia, preferiu permanecer em silêncio. Em juízo, disse que não tem nada a ver, nunca praticou nenhum tipo de assalto. Nunca roubou e não faria depois de velho e doente. Leonardo tinha falado que precisava de um pedreiro. Saiu de sua casa e foi até a casa dele, pois ele mora na mesma viela. Abriu o portão da casa dele, bateu na porta e ele abriu. Entrou para ver o trabalho. Foi surpreendido com dois rapazes entrando. Um policial deu um tiro e mandou deitar no chão com a mão na cabeça. Eles deram umas bicudas em outros rapazes que estavam lá. Puxou pelo Copom pra ver se tinha algum roubo da Souza Cruz pela região da zona norte, mas a mulher do Copom falou que não tinha nenhum roubo. Apareceu a arma e o dono da arma compareceu e falou que a arma era dele. Perguntaram quem tinha documento, momento em que o réu falou que o documento estava em seu bolso. Ele puxou pelo documento e viu que não tinha nada. O policial ainda falou "nossa, 38 anos e você não tem nenhum problema com a Justiça". Levaram o réu para a delegacia. De repente, tocou um telefone, depois chegou o reforço, algemaram o réu e levaram para a delegacia. Perguntaram de quem era a arma, mas não era do réu. A arma estava no chão. O policial entrou, deu um tiro e deitou no chão. Não levantou a cabeça em momento nenhum. Não foi agredido. Apareceu a arma, eles deram umas bicudas em uns rapazes, até que o dono da arma apareceu e falou que era dele. A única pessoa que conhece é Leonardo.

O réu ALEXANDRE GARCIA, na delegacia, preferiu permanecer em silêncio. Em juízo, disse que confessa o crime. Estava no roubo de cigarros. Sabe de si, não sabe sobre os outros. Estava armado.

O réu MARCELO DA GAMA, na delegacia, preferiu permanecer em silêncio. Em juízo, disse que não reconhece. Não participou. Estava do lado, onde foi colocado pelo policial, foi buscar droga na biqueira que é do lado, cerca de 10 metros. Quando entrou para pegar o entorpecente, perguntou por qual motivo "os meninos não estavam lá", quando informaram que a polícia estava na favela. Quando saiu do beco, o policial Gustavo abordou o réu, perguntou se tinha passagem, momento em que o réu falou que tinha por assalto, mas de 10 anos atrás. Foi levado para dentro da casa dos meninos, pois saiu um cara lá de dentro e foi em sentido contrário. Não sabe se ele achou que tinha alguma coisa suspeita e colocou o réu dentro da casa. Não conhecia ninguém que estava dentro da casa. Mora no Casa Verde, foi apenas buscar droga.

O réu LEONARDO DOS SANTOS, na delegacia, preferiu permanecer em silêncio. Em juízo, disse que realmente estava nesse crime. Foi na Rua Botelho, na Lapa. O crime foi planejado um dia antes. O réu e Alexandre são da mesma região, estavam com os rapazes que fugiram. Saíram por volta das 08h00 da manhã e foram até a Rua Botelho, local onde está o galpão da empresa. Como tinham uma certa facilidade para entrar no galpão, o galpão foi aberto. Entraram com a Kombi no galpão, local onde cometeram o delito. O Alexandre que estava armado. Era apenas uma arma no local. Pois bem. As provas carregadas aos autos se mostram suficientes para que haja a condenação dos réus Alexandre, Hilton, Leonardo e Marcelo.

Os relatos das vítimas e das testemunhas policiais são firmes, categóricos e narram com detalhes como a ação dos criminosos se deu.

As vítimas Maykon, Gustavo e Gabriel disseram que estavam trabalhando quando foram surpreendidos com os criminosos entrando no galpão da empresa onde trabalhavam e que foram feitos de reféns, sendo que ao menos um dos criminosos estava armado. Disseram que estes chegaram em uma Kombi e subtraíram a carga de cigarros, bem como aparelhos celulares.

Conforme confissão dos réus Alexandre e Leonardo, verifica-se que Alexandre foi quem portou a arma de fogo no momento dos fatos.

Em consonância às declarações das vítimas estão os depoimentos prestados pelos policiais Cássio e Gustavo, que relataram que, durante patrulhamento realizado pela região dos fatos, viram um indivíduo (Marcelo) próximo a uma Kombi. Como o indivíduo correu, resolveram ir no seu encalço, logrando êxito em encontrar a residência onde estavam mais três indivíduos (Alexandre, Hilton e Leonardo), a carga de cigarros subtraída, uma arma de fogo e dois aparelhos celulares frutos de ilícito.

Desta forma, os indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, ocasião em que foram reconhecidos por todas as vítimas: Gabriel reconheceu todos os réus, Gustavo reconheceu Hilton e Leonardo, sendo que Maykon reconheceu Alexandre e Leonardo.

Em juízo, as vítimas reafirmaram o reconhecimento de Leonardo e ainda explicaram como obtiveram êxito na identificação em solo policial: fisionomias ou pelas roupas que usavam.

Portanto, as provas são claras no sentido da prática do delito pelos acusados. Não restando dúvidas quanto à sua autoria.

Além disso, os réus foram presos em flagrante delito e, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelos réus, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade

do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação.

No mais, quanto a qualificadora de concurso de pessoas esta restou comprovada pelos depoimentos em juízo os quais atestam que os acusados agiram em concurso.

Quanto ao emprego do uso de arma de fogo, este é indiscutível diante da apreensão do revólver, das declarações das vítimas e dos depoimentos dos Policiais Militares, bem como pelas confissões dos réus Alexandre e Leonardo.

Desta forma, os acusados praticaram fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, as condenações são medidas de rigor.

Passo à dosimetria da pena para os delitos previstos no artigo 157, §2º, incisos II e §2-Aº, I, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal para os réus ALEXANDRE e LEONARDO, visto que se encontram na mesma situação processual.

Na primeira fase, considerando que os réus possuem maus antecedentes (Alexandre: 0036999-31.2002.8.26.0050 e Leonardo: 0018873-88.2006.8.26.0050), fixa-se a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, reincidentes, contudo confessaram o crime, motivo pelo qual compenso as circunstâncias.

Na terceira fase, verifico que os acusados praticaram o crime em conjunto e com emprego de arma de fogo. Diante disso, com esteio na autorização legal constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, utilizo-me apenas da causa que mais aumenta para exacerbar a pena. Diante disso aumento a pena em 2/3 fixando-a em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa.

Verifico que os delitos foram cometidos por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/6, fixando-a em 09 anos e 26 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, pena a qual torno definitiva para os réus.

Passo agora à dosimetria da pena para o acusado MARCELO:

Na primeira fase, fixo a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, ou seja, 1/6 acima do mínimo legal, uma vez tratar-se de réu com maus antecedentes (0027154-57.2011.8.26.0050).

Na segunda fase, primário.

Na terceira fase, verifico que os acusados praticaram o crime em conjunto e com emprego de arma de fogo. Diante disso, com esteio na autorização legal constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, utilizo-me apenas da causa que mais aumenta para exacerbar a pena. Diante disso aumento a pena em 2/3 fixando-a em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa.

Verifico que os delitos foram cometidos por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/6, fixando-a em 09 anos e 26 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, pena a qual torno definitiva para o réu.

Por fim, calculo a dosimetria para o acusado HILTON:

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, primário. Todavia, deixo de considerar tal atenuante uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que os acusados praticaram o crime em conjunto e com emprego de arma de fogo. Diante disso, com esteio na autorização legal constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, utilizo-me apenas da causa que mais aumenta para exacerbar a pena. Diante disso aumento a pena em 2/3 fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa.

Verifico que os delitos foram cometidos por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/6, fixando-a em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, pena a qual torno

definitiva para o réu.

Diante do emprego de arma de fogo e da comparsaria por ocasião dos fatos, da reincidência dos acusados LEONARDO e ALEXANDRE, e dos maus antecedentes do acusado MARCELO, entendo que o regime inicial fechado se mostra o mais adequado para o início de cumprimento de pena destes réus.

Apesar da primariedade do réu HILTON, entendo que a gravidade do crime, a comparsaria por ocasião dos fatos e o emprego de arma de fogo justificam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena.

Diante do exposto, CONDENO os réus ALEXANDRE GARCIA, LEONARDO DOS SANTOS e MARCELO DA GAMA, qualificados nos autos, à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, e o réu HILTON JOHN CHAGAS DA PAIXÃO, qualificado nos autos, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, todos em regime inicial fechado, pela prática do delito consubstanciado no artigo 157, §2º, inciso II e §2-Aº, I, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Diante da ausência de informações a respeito da situação econômica dos réus, fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Diante da gravidade do delito e da pena aplicada, não concedo aos réus o direito de recurso em liberdade uma vez que presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa.

Condene os réus ao pagamento das custas, observando-se em relação a ele a gratuidade processual. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA